

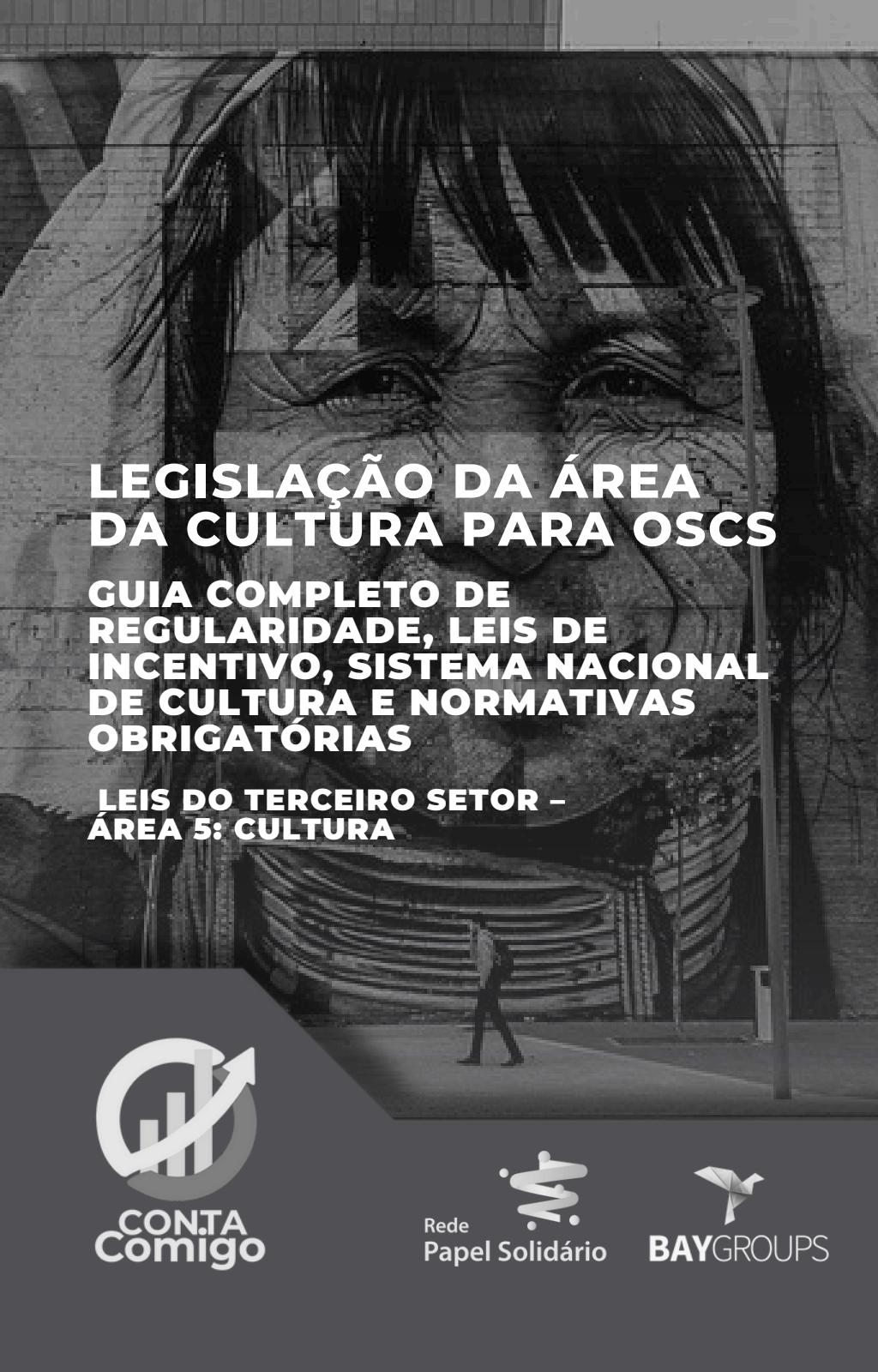
COLEÇÃO

LEIS DO TERCEIRO SETOR
ÁREA 5: CULTURA

LEGISLAÇÃO DA ÁREA DA CULTURA PARA OSCS

GUIA COMPLETO DE REGULARIDADE, LEIS DE
INCENTIVO, SISTEMA NACIONAL DE CULTURA
E NORMATIVAS OBRIGATÓRIAS





LEGISLAÇÃO DA ÁREA DA CULTURA PARA OSCS

**GUIA COMPLETO DE
REGULARIDADE, LEIS DE
INCENTIVO, SISTEMA NACIONAL
DE CULTURA E NORMATIVAS
OBRIGATÓRIAS**

**LEIS DO TERCEIRO SETOR –
ÁREA 5: CULTURA**



SUMÁRIO

05

INTRODUÇÃO

06

**CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
ARTIGOS 196 A 200**

07

LEI Nº 8.313/1991 – LEI ROUANET

08

**SISTEMA NACIONAL DE
CULTURA – SNC**

09

**LEI Nº 12.343/2010 &
LEI ALDIR BLANC E LEI PAULO
GUSTAVO**

10

**CONSELHOS DE CULTURA &
LEI Nº 9.610/1998**

11

**LEI 11.904/2009 &
LEI 14.017/2020**



SUMÁRIO

12

**LEI 14.399/2022 &
NORMAS ESTADUAIS E
MUNICIPAIS DA CULTURA**

13

**LGPD – LEI 13.709/2018 &
ITG 2002**

14

**O QUE TORNA UMA OSC LEGÍTIMA
NA ÁREA DA CULTURA &
PRINCIPAIS ERROS COMETIDOS**

15

CONCLUSÃO





INTRODUÇÃO

A Cultura é uma das **áreas mais ricas** do Terceiro Sector, mas também uma das mais diversas e complexas em termos legais.

A legislação cultural envolve normas federais, estaduais e municipais, além de conselhos, cadastros e sistemas de financiamento.

Para uma OSC cultural atuar com **legitimidade**, *captar recursos e desenvolver projetos contínuos*, é essencial conhecer as principais leis que estruturam a política cultural no Brasil.

Este e-book reúne **as principais normas culturais**, explicadas de maneira simples, com foco em regularidade institucional, produção cultural, formação de público, preservação e acesso a recursos.





CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 215 E 216

Direito à cultura e proteção do patrimônio cultural.

A Constituição estabelece que:

- O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais;
- Incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais;
- Protegerá o patrimônio cultural material e imaterial.

Importância para as OSCs

- Fundamenta toda a política cultural brasileira.
- Legitima OSCs como agentes de promoção cultural.
- Embasa a participação da sociedade civil em Conselhos e Fundos.



LEI Nº 8.313/1991 – LEI ROUANET (LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA)

O principal mecanismo de fomento cultural do Brasil.

- A Lei Rouanet **permite que** *pessoas físicas e jurídicas* **destinem parte do Imposto de Renda para financiar projetos culturais** aprovados pelo Ministério da Cultura.

Abrange áreas como:

- | | | | |
|----|----------------|----|--|
| 01 | Música | 06 | Literatura, |
| 02 | Teatro, | 07 | Museus, |
| 03 | Dança, | 08 | Audiovisual
(em casos específicos), |
| 04 | Artes visuais, | 09 | Formação artística e cultural, |
| 05 | Patrimônio, | 10 | Culturas populares e tradicionais. |

Para OSCs

A OSC precisa estar regular, com:

- Estatuto adequado,
- CNPJ ativo e atualizado,
- Certidões válidas,
- Contabilidade conforme ITG 2002.

Por que é essencial

É uma das principais portas de acesso a financiamento de médio e grande porte no Brasil.

SISTEMA NACIONAL DE CULTURA – SNC (EMENDA CONSTITUCIONAL 71/2012)

Estrutura de gestão compartilhada da política cultural.

O SNC é baseado nos princípios de:

- Descentralização,
- Democracia,
- Integração entre União, estados, municípios e sociedade civil.

Componentes:

- Conselho de Cultura,
- Plano de Cultura,
- Sistema de Informações,
- Fundo de Cultura,
- Conferências de Cultura,
- Sistemas Setoriais.

Importância para OSCs

Uma OSC cultural forte participa do SNC e ajuda a construir políticas públicas.



PLANO NACIONAL DE CULTURA – LEI Nº 12.343/2010

Define metas decenais para:

- Formação artística,
- Diversidade cultural,
- Empreendedorismo cultural,
- Ampliação do acesso,
- Valorização de identidades.

Importância para OSCs

OSCs devem alinhar seus projetos às metas do Plano para:

- Fortalecer justificativas,
- Melhorar captação,
- Demonstrar aderência às políticas públicas.

LEI ALDIR BLANC (LAB) 2020 E LEI PAULO GUSTAVO (LPG) 2022

Legislações emergenciais que transformaram o financiamento cultural.

Apesar de terem caráter emergencial, deixaram legados importantes:

- Ampliaram cadastros culturais,
- Fortaleceram Conselhos Municipais de Cultura,
- Profissionalizaram OSCs e coletivos.

Por que importa

Muitos municípios mantiveram mecanismos de repasse culturais após essas leis.

CONSELHOS DE CULTURA E CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA

Toda cidade possui (ou deveria possuir) um Conselho Municipal de Cultura, responsável por:

- Fiscalizar políticas culturais,
- Acompanhar editais municipais,
- Aprovar planos culturais,
- Dialogar com OSCs e agentes culturais,
- Administrar fundos municipais.
- **OSCs devem:**
- Registrar-se nos cadastros culturais,
- Participar das conferências,
- Contribuir com audiências públicas.

LEI Nº 9.610/1998 – DIREITOS AUTORAIS

Regula direitos sobre obras culturais

- É fundamental para OSCs que:

- 01 Produzem materiais,
- 02 Usam música, imagens e vídeos,
- 03 Criam cursos, livros ou audiovisuais,
- 04 Realizam eventos culturais.

Importância

Protege a OSC e evita penalidades por uso indevido.

LEI 11.904/2009 – ESTATUTO DE MUSEUS

Para OSCs que atuam com:

- Memória,
- Coleções,
- Acervo museológico,
- Patrimônio imaterial.

Define regras de:

- 01 **Preservação,**
- 02 **Acervo,**
- 03 **Segurança,**
- 04 **Gestão.**

LEI 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC

Regulamentou repasses emergenciais para artistas, espaços culturais e OSCs.

Legado permanente!

Fortaleceu a necessidade de:

- 01 **Cadastros culturais,**
- 02 **Mapeamento de equipamentos,**
- 03 **Planilhas de custos,**
- 04 **Documentação organizada.**

LEI 14.399/2022 – POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC 2 (LAB 2)

Criou repasses estruturantes para cultura aos municípios e estados.

Importância

As OSCs podem participar de editais anuais e contínuos.

NORMAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA CULTURA

Cada estado ou município possui:

- 01 Fundos de Cultura,
- 02 Sistemas Estaduais de Cultura,
- 03 Editais próprios,
- 04 Conselhos e câmaras setoriais.

Para OSCs

- A regularidade local é determinante para acessar recursos públicos.





LGPD – LEI 13.709/2018

Projetos culturais envolvem:

- 01** Gravação de imagens,
- 02** Entrevistas,
- 03** Coleta de informações pessoais.

A OSC precisa possuir termos de consentimento e proteção de dados.

ITG 2002 – CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR

• Obrigatória para:

- 01** Prestação de contas em leis de incentivo,
- 02** Execução de projetos,
- 03** Relatórios técnicos,
- 03** Auditorias.

Importância

Grande parte dos projetos culturais é avaliada pela qualidade da gestão financeira.

O QUE TORNA UMA OSC LEGÍTIMA NA ÁREA DA CULTURA

Uma entidade cultural é reconhecida quando:

- ✓ Possui cadastro em sistemas culturais (municipal/estadual).
- ✓ Mantém estatuto alinhado à área artística.
- ✓ Organiza documentação e relatórios.
- ✓ Cumpre direitos autorais.
- ✓ Mantém contabilidade conforme ITG 2002.
- ✓ Participa dos Conselhos de Cultura.
- ✓ Executa projetos com finalidade pública e transparência.
- ✓ Tem histórico de atuação real e comprovada.

PRINCIPAIS ERROS COMETIDOS POR OSCS CULTURAIS

- 01 Estatuto desalinhado com a prática cultural.
- 02 Não registrar a OSC nos cadastros culturais.
- 03 Falta de documentação na execução de projetos.
- 04 Desorganização financeira.
- 05 Uso indevido de direitos autorais.
- 06 Não cumprir prazos de prestação de contas.
- 07 Não acompanhar normativas municipais.

CONCLUSÃO

A cultura é um direito social e um campo estratégico para o *desenvolvimento nacional*.

OSCs são protagonistas nessa área e, quanto mais alinhadas à legislação, *maior seu impacto*.

“Cultura se faz com arte, mas se sustenta com seriedade e regularidade.”

Como o Conta Comigo apoia OSCs da área da Cultura

O Conta Comigo oferece:

- Modelos adequados a projetos culturais,
- Organização de documentos e relatórios,
- Suporte contábil mensal conforme exigências das leis de incentivo,
- Alertas de prazos de prestação de contas,
- Mentorias temáticas sobre captação e gestão cultural,
- Plantões online com especialistas,
- Biblioteca digital com materiais padronizados para utilizar em editais.

Cadastre sua OSC:

- www.redepapelsolidario.org.br/contacomigo

Leila Novak - Empreendedora Social
Consultora Presidente da Rede Papel Solidário



**NO CONTA COMIGO
VOCÊ ENCONTRA
TODO O SUPORTE
NECESSÁRIO PARA
ABRIR E MANTER
SUA OSC!**

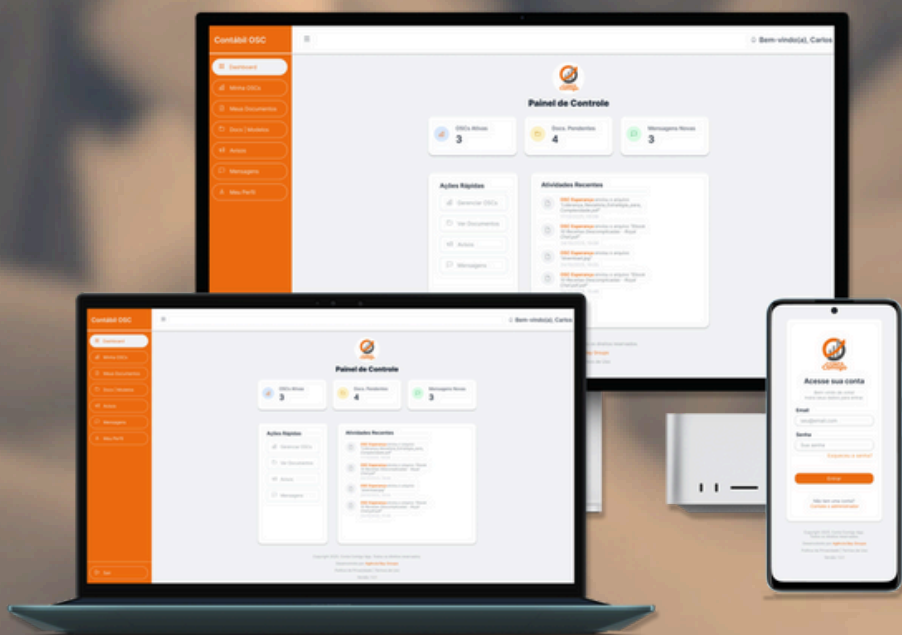
**ALÉM DE
MODELOS
PERSONALIZA
DOS PARA
FACILITAR
TODO O
PROCESSO**



WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR



**O APP CONTA COM UMA
INTERFACE SIMPLES E FÁCIL
DE USAR — TOTALMENTE
ADAPTÁVEL PARA VOCÊ
TRABALHAR DE ONDE QUISER!**



WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR



The image shows a woman with curly hair, wearing a white turtleneck and a brown vest, smiling and holding a smartphone. In the background, a laptop and a smartphone display the 'CONTA Comigo' website interface.

Laptop Screen:

- Header: OSC Esperança
- Left Sidebar: Dashboard, Meus Documentos, Seus Faltantes, Mensagem, Meu Perfil
- Main Content: Bem-vindo (a) ao Portal do cliente, OSC Esperança! Este é seu canal direto com a nossa equipe de contabilidade. Use o menu de lado para enviar documentos e trocar mensagens.
- Stats: Seus Faltantes (Planilha Formulário Base), 4; Mensagens Não Lidas, 3.
- Documents: Documentos Enviados (list of documents)

Smartphone Screen:

- Header: CONTA Comigo
- Section: Acesse sua conta
- Form: Email (contad@osc.org.br), Senha (123456789), Entrar
- Footer: Não tem uma conta? Crie aqui

WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR